

業務委託基本契約書

REHATCH株式会社(以下、「甲」という)と、川畑 風雅(以下、「乙」という)は、甲が乙に委託する業務に関して以下のとおり契約(以下、「本契約」という)を締結する。

第1条 (委託業務)

甲は乙に対し、次の各号に定める業務(以下、総称して「委託業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。なお、甲は、委託業務の遂行に必要な一切の資料、情報及び意思決定を乙の定める期限までに乙に提供・通知するものとする。

- (1) 広告・プロモーション業務・ウェブページ制作業務
- (2) 提案資料作成、その他業務遂行に必要な業務
- (3) 見込みクライアントの創出、紹介業務
- (4) 前各号に附帯関連する業務

第2条 (個別契約)

甲は、委託業務の内容、成果物の仕様、納期及び納入形態、ならびに業務委託料等を記載した書面または文面を乙が指定した担当者への電子メール(その他SNS等も可とする)へ送付する。

第3条 (給付完了の確認)

1. 乙は、甲に納品すべき成果物(以下、「成果物」という)がある場合、個別契約にて定める納期までに、甲に納品するものとする。
2. 甲は、乙による成果物の納品があった場合直ちに検査を行い、かつ当該検査の結果を乙に対して通知するものとする。なお、5営業日以内に検査結果の通知がない場合、検査は合格したものとみなす。
3. 前項に定める検査に合格しないときは、乙は甲の指定する期間内において、交換または修補の上、成果物を再度納入する。なお、再度納入された成果物の検査については、前項の規定に従う。
4. 前二項に規定する検査に合格したときをもって、乙の委託業務に関する給付完了の日とする。
5. 成果物の所有権については、給付完了日に乙から甲へ移転するものとする。

第4条 (危険負担)

納品前に生じた成果物の毀損・滅失については、それが甲の責による場合を除き乙の負担とし、納品後に生じた成果物の毀損・滅失については、それが乙の責による場合を除き甲の負担とする。

第5条 (業務委託料)

1. 委託業務の対価である業務委託料は、個別契約で定める金額とし、乙は個別契約に基づく業務委託料を末日締めにて算出し、甲に請求書を発行する。甲は乙に対して、クライアント企業からの入金確認後5営業日以内に支払いをし、乙の指定する金融機関の口座宛てに当該金額を振込み支払う。基本的には末締め、翌月末支払いとする。
なお、振込手数料は、甲の負担とする。

第6条 (報酬の支払時期・方法)

報酬の支払は、クライアント企業からの入金月の翌月末(最終日)とする。
以降に関しても同一条件とする。

第7条 (再委託等)

乙は、事前に甲の書面または電子メール等による確認・承認を得た場合に限り、本契約に基づく委託業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとする。

第8条 (成果物の著作権)

1. 乙が本契約に基づいて制作する成果物は、甲乙合意する形式のファイルで甲に納品し、成果物の著作権(著作権法第21条から第28条に定める権利をいう)は、給付完了日に乙から甲へ移転する。

2. 乙が本契約締結以前から権利を保有し、かつ、本契約締結以前に著作権を留保した著作物が成果物に含まれている場合、乙は、成果物の検査合格時に甲に対して乙の当該著作物に関する非独占の使用権(著作権を行使する権利及び任意の著作権者名で任意に公表する権利を含む。以下同じ)、頒布・販売権その他当該著作物に関する権利を許諾したものとする。なお、当該許諾に関する一切の対価及び費用については、個別契約にて定める業務委託料に含まれる。

第9条 (第三者の権利侵害)

乙は甲に対し提供・通知する一切の資料等(検索キーワード、文章、画像、写真等を含むがこれに限らない)が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利を侵害するものでなく合法的なものであることを保証し、これらの資料等について第三者との間で紛争が生じたときは、乙はその責任と費用において当該紛争を解決する。

第10条 (秘密情報の保持)

1. 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承認なくして、本契約の履行を通じて知り得た相手方の業務上、技術上、その他一切の秘密情報(個人を特定することができる個人情報を含む)を公表もしくは第三者へ開示し、または本契約の履行目的以外の目的で使用してはならない。

2. 前項の定めに係わらず、次の各号の一に該当する情報については、前項の適用外とする。

- (1)取得したときに、既に公知となっている情報
- (2)取得した後に、取得者の責によらずして公知となった情報
- (3)正当な権利を有する第三者より、守秘義務を負うことなく開示を受けた情報
- (4)秘密情報によらずして、独自に開発した情報
- (5)甲乙協議の上、秘密保持の対象としないこととした情報

3. 本条の規定は、本契約が終了した後も1年間有効とし、甲乙いずれかの申告がない場合、さらに1年間有効とし以後も同様とする。

第11条 (瑕疵担保責任)

成果物の納品日から30日以内に当該成果物に隠れたる瑕疵が発見された場合、乙は、必要な修正を無償で行うものとする。

第12条 (解除)

1. 甲または乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、本契約の全部または一部を直ちに解除することができる。

- (1)本契約のいずれかの規定に違反した場合
- (2)破産手続開始、民事再生手続開始、更生手続開始、特別清算申立、特定調停申立、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされあるいは受けた場合
- (3)自己が振出しまたは引受けた手形または小切手が不渡りとなった場合
- (4)公租公課の滞納処分を受けた場合
- (5)その他、任意整理の通知を発する等、信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合、もしくは将来において生じると判断される場合

2. 甲及び乙は相手方に対し次の各号について表明・保証するものとし、当該事項に違反した場合は、何ら通知催告を要せず即時に本契約を解除することができる。

(1)自らまたは自らの特別利害関係人、株主、株主が個人の場合はその配偶者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはこれらに準ずるものをいう)または、反社会的勢力と密接な関係を有する者(以下、総称して「反社会的勢力等」という)ではないこと、また過去においてなかったこと

- (2)反社会的勢力等を利用しないこと
 - (3)取締役、執行役及び実質的に経営に関与する者が反社会的勢力等でないこと、ならびにそれらの者が反社会勢力と交際がないこと
 - (4)自らの財務及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと
3. 前項の規定に従い、甲または乙が本契約の全部または一部を解除した場合でも、相手方に対して、その直接かつ通常の損害の賠償を請求することを妨げない。
4. 甲または乙に前第1項と第2項に該当する事由が発生した場合、当該当事者は、何らの通知・催告を要することなく直ちに期限の利益を喪失し、残債務全額を一括現金にて相手方に支払う。

第13条（損害賠償）

1. 甲及び乙は、本契約の全部または一部に違反し相手方に損害を与えた場合、影響範囲内の損害について影響相当額を賠償する責を負う。
2. 甲はクライアント企業から受けた予算金額を乙に伝える。乙が広告運用を実施するにあたり予算上限を超過しての配信に関しては全額を甲が乙に請求する。
3. 上述の2項において乙は甲からの請求額に対して6か月以内に甲が指定する口座へ6か月以内に入金する。
4. 上述の3項において乙は6か月以内での入金が難しい場合は状況を甲へ報告し、別途書面にて返金期限を両社合意のもと提携する。

第14条（契約期間）

1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から3か月とする。なお、本契約終了の1週間前までに、甲または乙より本契約終了の意思表示がない場合には、本契約は、同一条件にてさらに3か月自動的に更新され、以降も同様とする。
2. 本契約が終了または解除された場合、既に成立している個別契約があるときは、当該個別契約に基づく債務の履行が完了するまでは、当該債務の履行の目的の範囲内で、本契約はなお効力を有する。

第15条（契約の変更・協議）

甲及び乙は、本契約の変更・修正を行う場合、甲乙双方の記名押印した書面を交わすものとする。なお、本契約に定めのない事項及び本契約の解釈について疑義が生じた場合には、甲乙は誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとする。

第16条（準拠法及び管轄裁判所）

本契約は日本法に準じて解釈されるものとし、本契約について甲乙間に訴訟が生じたときは、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲乙が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保持する。

2025年2月10日

甲：〒101-0031東京都千代田区東神田2丁目10番9号 ポータル秋葉原8F
REHATCH株式会社
代表取締役 迫田 亮太 (印)

乙：川畑 風雅

(印)